

1500733-74.2019.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: GUSTAVO NARDI

Comarca: Monte Mor

Foro: Foro de Monte Mor

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... da pena mínima quanto ao crime de tráfico de drogas, ante a confissão espontânea do acusado (fls. 265/272).

Proferida sentença condenatória às fls. 273/279, foi anulada conforme v. Acórdão de fls. 347/353.

Era necessário relatar.

Passo a fundamentar e decidir.

Pesa sobre o réu acusação quanto ao cometimento dos crimes de tráfico de entorpecentes, bem como dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Mor

Foro de Monte Mor

1ª Vara

Rua João Carlos Gomes Carneiro, 12, Monte Mor-SP - cep 13190-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500733-74.2019.8.26.0599 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500733-74.2019.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON HENRIQUE PINTO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO NARDI

Vistos.

WELLINGTON HENRIQUE PINTO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 16, § único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, em concurso material de crimes.

Segundo consta na denúncia, no dia 03 de maio de 2019, por volta das 10h10min, na Rua Agostinho Dias, nº 461, Nova Popular, nesta cidade e Comarca de Monte Mor, o réu tinha em depósito, para consumo de terceiros, drogas, consistentes em 690g (seiscentos e noventa gramas) de cocaína, divididos em 280 (duzentos e oitenta) porções, além de 02 (dois gramas) de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como "Maconha", o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

E também porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, possuía e mantinham sob sua guarda uma arma de fogo, com numeração parcialmente suprimida, consistente em um revólver, marca Rossi, calibre 32, além de 20 (vinte) cartuchos íntegros, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 98) e ofertou defesa (fls. 106/108).

A denúncia foi recebida (fls. 109/110) e o réu foi citado (fls. 129).

Durante a audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, bem como réu interrogado ao final.

Em memoriais, a representante do parquet pleiteou pela integral procedência da presente ação (fls. 254/263).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu no que se refere ao crime de posse ilegal de arma de fogo, uma vez que o laudo pericial atestou que a arma era inapta para disparo, bem como requereu a aplicação da pena mínima quanto ao crime de tráfico de drogas, ante a confissão espontânea do acusado (fls. 265/272).

Proferida sentença condenatória às fls. 273/279, foi anulada conforme v. Acórdão de fls. 347/353.

Era necessário relatar.
Passo a fundamentar e decidir.

Pesa sobre o réu acusação quanto ao cometimento dos crimes de tráfico de entorpecentes, bem como dos delitos de porte de arma de fogo com numeração suprimida, que vêm assim previsto na Lei nº 11.343/2006 e 10.826/2003, respectivamente:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente, com a condenação do agente pelo crime de tráfico de drogas e a desclassificação de crime previsto no artigo 16, § único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, para aquele previsto no artigo 12, da Lei 10.826.03.

A materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico restou demonstrada pelo auto de

prisão em flagrante de fls. 01/23, pelo boletim de ocorrência de fls. 02/04, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, pelo auto de constatação preliminar de fls. 10, bem como pelo laudo do exame químico-toxicológico de fls. 72/75.

Indubitável é a autoria.

Os Guardas Municipais Alessandro da Silva Alexandre e José Prado Moitinho, tanto em solo policial quanto em juízo, disseram que receberam denúncia de populares de que havia, no local dos fatos, um sujeito que estaria praticando tráfico de drogas, defronte a sua casa, relatando que o indivíduo conversava com terceiros, entrava em sua casa e novamente saía, entregando algo aos que ficavam o esperando. Relataram que de posse de tais informações se dirigiram até o local, onde ficaram observando de um lugar estratégico sem serem notados, sendo que puderam avistar, por duas vezes, o momento em que recebeu dinheiro de populares, entrou em sua residência e logo voltou, entregando entorpecentes àqueles que os aguardavam. Seguiram narrando que ante a evidente prática delituosa, se aproximaram para a realização da abordagem, sendo que Wellington tentou empreender fuga, sendo detido no interior de sua casa onde, após buscas, no quarto do acusado lograram encontrar uma mochila contendo as porções de cocaína, a arma de fogo e as munições apreendidas, além de R\$ 87,00 (oitenta e sete reais) no seu armário e mais 01 porção de maconha, 26 pinos de cocaína e 02 porções de cocaína, em cima de seu travesseiro.

As três testemunhas arroladas pela defesa, Leandro Camargo de Cardoso e Carolina Fernanda de Andrade, em juízo, alegaram que presenciaram o momento da prisão do acusado. O primeiro disse que é vizinho do réu e que no dia dos fatos não estava em casa e a segunda disse que é companheira de Wellington, mas que no momento da prisão também não estava presente. Questionada, Carolina alegou que o réu havia lhe dito que a filha do "Tatau" teria lhe pedido para que retirasse a mochila da residência de seu falecido genitor, contendo as drogas, a arma de fogo e as munições.

Wellington, interrogado, disse que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Alegou que no dia dos fatos estava em frete a sua casa quando a filha de "Tatau" apareceu e lhe ofereceu uma mochila contendo diversas drogas e uma arma de fogo e munições, além dos demais objetos, dizendo que era de seu falecido pai. Alega que aceitou a mochila e a guardou em seu quarto, voltando para fora de sua residência, momento em que comentou o ocorrido com um amigo, que lhe pediu um pino de cocaína. Seguiu narrando que pegou então um pino da mochila para dar ao seu amigo, deixando outros 13 pinos em cima de sua cama, ao passo que após alguns instantes, foi abordado pelos Guardas Municipais.

São as provas colhidas.

Com relação aos depoimentos dos Guardas Civis, registrem-se os seguintes precedentes:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - RT 68/64)."

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contrassenso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese dos desprestígios do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito (Tacrím/SP - JUTACRIM 30/221)."

No que se refere ao crime de posse de arma de fogo, com razão a defesa quanto a pretendida absolvição, uma vez que, conforme atesta o Laudo Pericial de fls. 76/81,

a arma de fogo não estava apta à realização de disparos e, de acordo com o STJ, a inaptidão da arma em realizar disparo torna o crime atípico, que é o caso dos autos.

Nesse aspecto, então:

"1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior possui entendimento pacífico de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo cuida de delito de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. 2. In casu, contudo, como ficou demonstrada, por laudo pericial, a total ineficácia da arma de fogo (inapta a disparar), deve ser reconhecida a atipicidade da conduta perpetrada, diante da caracterização de crime impossível dada a absoluta ineficácia do meio" (AgRg no REsp 1.394.230/SE, j. 23/10/2018).

Remanesce, contudo, a conduta do réu em portar munições de uso permitido pois, além da arma, foram apreendidos 20 cartuchos, integros e de mesmo calibre que, de acordo com o Laudo Pericial de fls. 76/81, ao contrário da arma de fogo, estavam em condições de uso.

Assim, a desclassificação do crime revisto no artigo 16, § único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, para aquele previsto no artigo 12, da Lei 10.826.03 é de rigor, com a condenação do réu quanto a este último, uma vez que perpetrada a conduta típica prevista no tipo penal mencionado, além da condenação pelo tráfico de drogas.

Passo, então, à dosimetria da pena, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal e 42 da Lei Antidrogas, obedecendo ao critério trifásico.

Artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Em fundamentação à aplicação das penas, na primeira fase, aplico as penas no patamar mínimo legal: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, em que pese a alegação defensiva, o réu não confessou a prática dos crimes, ao contrário, disse que não estava traficando e que na verdade ganhou as drogas e demais objetos, não cabendo então a aplicação da atenuante da confissão. De outra banda verifico a existência da agravante da reincidência, motivo pelo qual, agravo a pena base em 1/6, produzindo então uma pena intermediária de: 05 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa.

Na terceira fase, verifico não existir qualquer causa majorante ou minorante de pena, e anoto ainda ser inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343/2006, pelos motivos acima expostos, em especial pelo enorme volume de entorpecentes apreendidos, assim, torno definitiva a pena provisória aplicada.

Artigo 12, "caput" da Lei nº 10.826/03.

Em fundamentação à aplicação das penas, na primeira fase, aplico as penas no patamar mínimo legal: 01 ano de detenção e 10 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual, agravo a pena base em 1/6, produzindo então uma pena intermediária de: 01 ano e 02 meses de detenção, além do pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira fase, verifico não existir qualquer causa majorante ou minorante de pena, motivo pelo qual, torno definitiva a pena provisória aplicada.

À míngua de outros elementos de convicção, as penas definitivas são fixadas em 05 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa para o crime de tráfico de drogas e 01 ano e 02 meses de detenção, além do pagamento de 12 dias-

multa para o crime de posse irregular de arma de fogo (munição) de uso permitido. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, por não se mostrar socialmente recomendável tal medida à luz das demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

O regime inicial deverá ser o fechado para início do cumprimento da reprimenda quanto ao crime de tráfico e semiaberto quanto ao previsto na Lei 10.826/03, atendendo-se ao disposto no art. 33, do Código Penal.

Dispositivo.

Ante o retro exposto e todo o mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o acusado WELLINGTON HENRIQUE PINTO, qualificado nos autos, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, cada um no mínimo legal, bem como para o DESCLASSIFICAR a conduta prevista no crime do artigo 16, § único, inciso IV, da Lei 10.826/03, e, conseqüentemente, CONDENAR WELLINGTON HENRIQUE PINTO, por incurso no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, à pena de 01 ano e 02 meses de detenção, em regime semiaberto além do pagamento de 12 dias-multa, no piso.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade uma vez que responde ao processo solto.

Taxa judiciária devida na forma do artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/2003, observadas as regras da Lei nº 1.060/1950, se o caso.

Com o trânsito em julgado, lance-se seu nome da ré no rol dos culpados e oficie-se ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartições congêneres para os fins de estatística judiciária criminal, a teor do artigo 809 do Código de Processo Penal, bem assim ao Cartório Eleitoral local para os fins do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal.

Cumram-se as demais formalidades.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Monte Mor, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA